



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA CAPITAL
GABINETE DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

Processo: 0027700-32.2015.8.14.0301

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: ADELINO GOMES SERRAO e outros

RÉU: REU: TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA e outros

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Companhia Mutual de Seguros – em falência (ID. 141878845) em face da sentença de ID. 141522378, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Adelino Gomes Serrão e Nazaré do Socorro Farias Serrão, condenando solidariamente a embargante e a corré Transportadora Arsenal Ltda. ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais.

A embargante sustenta omissão no julgado quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade de juros e correção monetária em face da seguradora, diante da decretação de sua falência, invocando os arts. 77 e 124 da Lei nº 11.101/2005, bem como jurisprudência do STJ. Requer ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apresentadas contrarrazões pela corré Transportadora Arsenal Ltda. (ID. 143197216), que não se opõe à apreciação da matéria, deixando a critério do juízo a análise da omissão apontada.

É o relatório.

DECIDO.

Os embargos de declaração encontram previsão no art. 1.022 do CPC, cabendo seu manejo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

existente na decisão embargada.

No caso, verifica-se a ocorrência de omissão, uma vez que a sentença embargada não apreciou expressamente o pedido de suspensão da exigibilidade de juros e correção monetária em face da seguradora, em razão da decretação de sua falência, embora tal questão seja de ordem pública e pertinente à fase de cumprimento da decisão.

Com efeito, dispõe o art. 124 da Lei nº 11.101/2005 que, “*contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados*”. Assim, ainda que mantida a condenação solidária, eventual execução contra a massa falida deve observar os limites previstos na legislação falimentar, cabendo ao juízo universal da falência a análise quanto à habilitação do crédito e à suspensão de juros.

Destaco, ainda, que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em relação a sociedades em liquidação extrajudicial ou falência, os juros moratórios são inexigíveis enquanto não quitado o passivo principal (AgInt no REsp 1.733.634/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 26/02/2019).

Quanto ao pedido de justiça gratuita, verifica-se que a embargante encontra-se em processo de falência, situação que presume hipossuficiência patrimonial, razão pela qual defiro o benefício.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes Embargos de Declaração apenas para integrar a sentença, a fim de:

Reconhecer que a exigibilidade de juros moratórios e atualização monetária frente à Companhia Mutual de Seguros – em falência deverá observar os arts. 77 e 124 da Lei nº 11.101/2005, competindo ao juízo da falência deliberar, na fase de habilitação de crédito, sobre sua aplicação;

Deferir à embargante os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença embargada.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Praça Felipe Patroni, S/N, FÓRUM CÍVEL - 2º ANDAR, Cidade Velha, BELÉM - PA - CEP: 66015-260